ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Rehabilite, Rehabilitasyon Projesi, Takip ve Kontrol

Rehabilite

MADDE 12- (1) İzin sahibi, madencilik faaliyeti yapacağı sahayı, rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite etmek zorundadır.

(2) Rehabilite yapılacak alanın kullanım öncesi dönemde çoraklık ve verimsizlik gibi olumsuz nitelikler taşıyor olması, alanda rehabilite yapılmaması için gerekçe olarak gösterilemez.

(3) Rehabilite, madencilik faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte başlar, madencilik faaliyetleri sırasında devam eder, iznin bittiği tarihte rehabilitenin de bitirilmesi esastır. Bu tarihte rehabilitenin bitirilemediğinin heyetçe tespit edilmesi ve izin sahibinin talebi halinde bölge müdürlüğünce bir yıl ek süre verilir. Rehabilite için verilen bu ek sürede madencilik faaliyetine izin verilmez. Bu sürede bedellerin alınmasına devam edilir. Aksi halde bu işlem orman idaresince yapılır veya yaptırılır. Yapılan masraflar ilgili ruhsata ilişkin olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsat sahibinden alınan bedel ve teminatlardan karşılanır. Bu bedelin yetersiz kalması halinde eksik kalan tutar izin sahibinden rızaen, ödememesi durumunda yasal yollarla tahsil edilir. Ayrıca bu sahaların rehabiliteye hazırlık maksatlı toprak dolgu izinlerine konu edilmesi halinde, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden rehabilitasyon amaçlı alınan bedel ve teminatlar istenir.

(4) İzni iptal edilen maden tesis ve altyapı tesisleri bildirime gerek kalmaksızın bir yıl içerisinde izin sahibi tarafından sökülerek ormanlık alanın dışına çıkartılır. Taşınmayan maden tesis veya altyapı tesisleri izin sahibinin talebi veya orman idaresinin ihtiyaç duyması halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak orman idaresinin sabit kıymetlerine alınabilir. Aksi takdirde bu maden tesis ve altyapı tesisleri ormanlık alanın dışına taşınarak, yapılan masrafları izin sahibinden rızaen, ödememesi durumunda yasal yollarla tahsil edilir. Maden atığı döküm alanı, pasa döküm alanı, atık barajı gibi taşınması mümkün olmayan maden tesis veya altyapı tesisleri için bu hüküm uygulanmayarak rehabilitasyon projesine göre izin sahibince rehabilite edilir. Ancak maden atığı bertaraf tesisleri için verilen izinlerde, izin alanının iptali ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından tesisin 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maden Atıkları Yönetmeliğine uygun olarak kapatılıp kapatılmadığı hakkında görüş istenir, görüş sonucuna göre izin sahibinin sorumluluğu devam eder veya sona erer.

(5) Kazı gerektiren maden arama veya rehabilitasyon projesi istenmeyen maden tesis ve altyapı tesis izinlerinde madencilik faaliyetleri ile bozulan alan izin sahibince izin öncesi topoğrafik yapı ile uyumlu hale getirilir. Aksi halde orman idaresince bu işlemler yapılır veya yaptırılır. Yapılan masraflar izin sahibinden rızaen, ödememesi durumunda yasal yollarla tahsil edilir. Ayrıca rehabilitasyon projesi istenmez.

(6) İzin sahibinin, rehabilite çalışmalarını mücbir sebepler dışında herhangi bir şekilde sürekli olarak durdurması halinde, durma nedenine bağlı olmaksızın rehabilite çalışması; işin önemi ve ivedilik durumuna göre masrafları izin sahibi tarafından karşılanarak orman idaresince tamamlanır.

(7) İznin devredilmesi durumunda söz konusu alanın rehabilite sorumluluğu yeni izin sahibi için de aynen geçerlidir.

(8) İznin herhangi bir nedenle iptal edilmesi, rehabilite sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İzin sahibi iptal öncesi işletilen alanın rehabilite çalışmalarını izin iptal kararının tebliğinden sonraki bir yıl içerisinde bitirmekle yükümlüdür. Rehabilite için verilen sürede madencilik faaliyetine izin verilmez.

Bu süre için taahhüt senedi ve bedel alınır. Aksi halde bu işlem orman idaresince yapılır veya yaptırılır. Yapılan masraflar izin sahibinden tahsil edilir.

(9) İzin verilen sahada işletme ruhsatının herhangi bir sebeple sona ermesi halinde verilen izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir. Ancak izin sahasından üretilmiş ve izin sahasında mevcut madenlerin, pasa, bakiye, atık/artık ve cürufların, ruhsat sahibince nakledilmesi için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüş yazısına istinaden 3213 sayılı Kanun kapsamında sayılan mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında arazi izin bedeli alınarak altı ay süre ile izin verilir. Bu süre içerisinde nakledilmeyen ve ekonomik değeri olan madenlerin, pasa, bakiye, atık/artık ve cürufların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşüne istinaden valilikler tarafından ihale ile satılması halinde de taşıma işleminin yapılması için arazi izin bedeli alınarak izin verilir.

Rehabilitasyon projesi

MADDE 13- (1) Rehabilitasyon projeleri; madencilik faaliyeti sonucunda oluşabilecek topoğrafik yapının madenin işletme projesine göre belirlenmesi sonrasında, rehabilite ile oluşturulabilecek yeni topoğrafyanın belirlenmesi, toprak ıslahı ve orman kurma esasları dikkate alınarak ormancılık bürosu tarafından Bakanlıkça izin verilen alanlar için düzenlenir.

(2) İzin sahibi, rehabilitasyon projesine uygun çalışmak zorundadır. Madencilik faaliyeti esnasında ortaya çıkan şartlar nedeniyle rehabilite çalışmasında bir değişiklik yapması gerektiğinde, bu değişikliği de içeren revize rehabilitasyon projesini en geç üç ay içerisinde bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

(3) Süre uzatımlarında ve ilave izinlerde rehabilitasyon projesinin revizyonu istenir.

(4) Rehabilitasyon projelerinde; izin öncesi, izin alanındaki toprağın depolanacağı alanlar gösterilir. Rehabilitasyon amaçlı olarak bu alanlara depolanan toprak kullanılır. Depolanan toprağın biyolojik aktivitesini kaybetmemesi için gerekli önlemlerin alınması izin sahibi tarafından sağlanır. İzin alanına dışarıdan toprak veya malzeme getirilemez. Ruhsat sahası içindeki izinlerde depolanan toprak, aynı ruhsattaki diğer izin sahalarının rehabilitesinde kullanılabilir.

(5) Rehabilitasyon projeleri ruhsat sahasındaki birbirine bitişik alanlar için tek olarak düzenlenir. Ruhsat sahasındaki birbirine bitişik olmayan sahalar için ayrı rehabilitasyon projeleri düzenlenir. Farklı ruhsat sahalarında kalan ve birbirine bitişik olarak izin verilen alanlarda ortak rehabilitasyon projesi düzenlenebilir. Aynı ruhsat alanında eş zamanlı talep edilen izinlerde tek bir rehabilitasyon projesi tanzim edilebilir.

(6) Rehabilitasyon projesinde çevre şartları dikkate alınarak tüm canlılara güvenli bir ortam oluşturulur, ilgili mevzuat hükümlerine göre karbon bilançosu hesap edilir.

(7) Madencilik faaliyetleri esnasında veya sonucunda ortaya çıkan atıkların depolandığı alanlarda pasa ve cevherin tozuması, su ve hava akımlarına bağlı olarak dağılmaları nedeniyle ormanları etkilememesi için alınacak önlemler belirtilir.

(8) Şev açıları, kademe-basamak boyutları uzun süreli stabilite dikkate alınarak belirlenir. Zorunlu olmadıkça bütün şev yüzeyleri, dayanma duvarı ile tutulmaksızın doğal hâli ile stabil olacak şekilde düzenlenir.

(9) Kesme, kamalama, çivileme yöntemiyle işletilen madenlerde şev ve yamaç stabilitesini sağlamak için ilave bir işlem yapılmaz, basamak ve şev açıları mevcut hâliyle bırakılır.

(10) Faaliyet alanına dışarıdan yüzeysel akış veya yağışlarla oluşacak su akışının önlenmesi, faaliyet alanındaki suların dışarıya güvenli şekilde deşarjı için alınacak önlemler belirtilir.

(11) Yığınların üst tabakaları suyun yerçekimi ile drenajına imkân verecek eğime sahip ve aynı zamanda su erozyonuna karşı korunmayı sağlayıcı şekilde biçimlendirilir. Bu şekildeki pasa oluşumlarında rehabilitasyon projesi düzenlenir.

(12) Madencilik faaliyeti için izin verilen alanlarda yangına, kundaklamaya veya kendiliğinden yanmaya ve orman yangınlarına karşı izin sahibince gerekli tedbirler alınır.

(13) Rehabilite çalışmaları yapılan alanlarda, rehabilite çalışması yapıldığını gösteren tabela asılır.

(14) Bakanlığın gerek gördüğü izin alanlarında canlı veya cansız görüntü perdesi oluşturulur.

(15) Görüntü kirliliği oluşacak yerlerde yamaç meylinin artmaya başladığı alt noktalarda tampon bölge bırakacak şekilde çalışmaya izin verilir.

Takip ve kontrol

MADDE 14- (1) Rehabilite çalışması yapılan alanlar bölge müdürlüğü tarafından takip ve kontrol edilir.

(2) İzin sahibi, bir önceki yıl sonuna kadar gerçekleştirilen madencilik faaliyeti yaptığı alandaki rehabilite işleminin safahatı hakkında bölge müdürlüğüne ormancılık bürosu ya da bünyelerinde çalışan orman mühendisi ve/veya orman yüksek mühendisi tarafından hazırlanan teknik raporu her yıl **(Değişik ibare:RG-22/8/2025-32994** haziran ayının sonuna kadar verir. Yeni verilen izinlerde iznin verildiği yıl teknik rapor istenmez. Yer teslimi yapılmayan izinlerde yer teslimi yapıldıktan sonraki yıl teknik rapor istenir. Teknik raporun, süresinde verilmemesi halinde teminat irat kaydedilir, teknik rapor ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden hesaplanan teminat verilinceye kadar sahada çalışmasına müsaade edilmez.

(3) Takip ve kontrol faaliyetleri süresince numune alma ve analiz giderleri izin sahibince karşılanır.

(4) Madencilik faaliyet alanının tümü faaliyetin tamamlanmasından sonraki bir yıl içinde izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesinde belirtilen faaliyet sonrası kullanıma uygun hâle getirilir.

(5) İzin sahibi tarafından rehabilitenin bitirilmesini takiben üç yıllık takip süresi sonunda veya madenin cinsine göre rehabilitasyon projesinde verilen takip süreleri esas alınarak, rehabilitasyon projesi kapsamında taahhüt edilen hususların sağlanıp sağlanamadığı heyet tarafından tutanakla tespit edilir. Rehabilitasyon projesi kapsamında taahhüt edilen hususların sağlandığı tespit edilirse izin sahibinin madencilik faaliyeti yaptığı alan ile ilgili sorumluluğu sona erer.

(6) İzin sahibi, rehabilitasyon projesinde yer alan taahhütlerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini süreli veya süresiz olarak durdurması hâlinde bu tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde orman idaresine haber vermekle yükümlüdür.